

1523823-55.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Cecilia Pinheiro da Fonseca

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... transitada em julgado pelo crime de tráfico (Processo 0001721-63.2020.8.26.0041 - fls. 118/119), com a atenuante da confissão, mantendo-se a pena totalizada na primeira fase.

Na derradeira etapa do sistema trifásico, há que se exasperar as reprimendas do réu de 1/3 (um terço), devido à presença da majorante do emprego de arma branca, pelo que restam definidas em 06 (seis) anos, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL - BARRA FUNDA

3ª Vara Criminal

1523823-55.2022.8.26.0228 - pág.

SENTENÇA

Vistos.

MARCELO FERREIRA DE LIMA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal porque, no dia 21 de outubro de 2022, por volta das 06h20min, na Avenida Imirim, nº 3700, Cachoeirinha, neste município, nesta Comarca, teria subtraído, para si, mediante grave ameaça com emprego de arma branca (caco de vidro), um aparelho celular iPhone XR, avaliado em R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), pertencente a vítima T.S.M.

A denúncia foi recebida (fls. 124/126), o acusado foi regularmente citado e apresentou defesa preliminar.

Ratificado o recebimento da denúncia, nesta data foram ouvidas a vítima e uma testemunha, seguindo-se o interrogatório do acusado.

Em debates, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia. A Defesa do réu, por sua vez, requereu a absolvição do acusado por insuficiência probatória, bem como desenvolveu teses subsidiárias.

É o relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pela prova que instrui os autos, com ênfase ao auto de prisão em flagrante (fl. 04), ao boletim de ocorrência (fls. 56/57), ao auto de exibição/apreensão/entrega e avaliação (fl. 21) e às provas orais produzidas em audiência sob o crivo do contraditório, sendo certa a autoria.

Silente na fase extrajudicial (fl. 10), em Juízo, o acusado admitiu a prática.

E a admissão do

acusado encontra eco nos demais elementos de prova presentes nos autos, permitindo a condenação, sem espaço para absolvição nem desclassificação.

A vítima, tendo reconhecido o acusado tanto em Juízo quanto em solo policial (fl. 20), afirma que estava no ponto de ônibus por volta das 06h00min na Av. Imirim para ir ao seu trabalho; que foi abordada pelo réu, que lhe exigiu o celular e a ameaçou com um caco de vidro. Conta que entregou o seu celular iPhone XR; que o imputado foi embora pela Avenida; e que, enquanto o denunciado entrava numa travessa, a vítima viu uma viatura da PM passado pelo local, tendo informado aos policiais que tinha acabado de ser roubada por Marcelo e apontou a ele. Informa que os policiais perseguiram o imputado e retornaram minutos depois com ele, reconhecendo-o de imediato, e que os milicianos encontraram seu celular e o caco de vidro dentro de uma garagem de uma residência.

Os policiais Leonardo e Francisco, ambos ouvidos em solo policial e o segundo também em Juízo, após reconhecerem o réu, narram que estavam em patrulhamento na Av. Imirim, 3700, quando foram informados pela vítima acerca do roubo; que esta os apontou para o acusado, que praticou o crime com emprego de um caco de vidro; e que foram atrás do imputado. Relatam que o acusado tentou se evadir, mas o detiveram na Rua Lima Verde, e que não encontraram com o réu nenhum celular ou caco de vidro, mas, em diligências pelo local, encontraram dentro da garagem de uma casa o celular e o caco de vidro.

Neste passo, importante destacar que não há nenhum impedimento legal para a oitiva de policiais, sendo o depoimento destes plenamente válido.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de modo que a única solução possível para o caso vertente é a condenatória, inviável a absolvição ou desclassificação.

A vítima descreveu os fatos, nos moldes narrados na denúncia, declarações essas que foram corroboradas com o depoimento dos policiais militares, sendo o acusado reconhecido como sendo o assaltante que ameaçou a vítima com um caco de vidro e subtraiu o celular, que foi recuperado por ocasião da detenção.

Ademais, restou plenamente demonstrada a grave ameaça exercida com o emprego de uma arma branca, que, no caso, é o caco de vidro. Nesse passo, não há de se falar em roubo simples, sendo evidente que um caco de vidro é capaz de caracterizar a referida majorante: "A Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime) inseriu no § 2º o inciso VII, que majora a pena do roubo cometido com emprego de arma de branca, assim considerados todos os objetos confeccionados sem finalidade bélica, porém capazes de intimidar, ferir o próximo (ex.: faca de cozinha, navalha, foice, tesoura, guarda-chuva, pedra, pedaços de vidro, etc.)" (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de direito penal: parte especial (arts. 121 ao 361). 14. ed. São Paulo: JusPODIVM, 2021, p. 347).

Por fim, o delito consumou-se, pois o objeto subtraído deixou por inteiro a esfera de vigilância da ofendida, invertendo-se a posse, somente sendo recuperado pela ação eficiente da própria vítima e dos policiais.

Passa-se, por ora, à dosimetria das reprimendas.

Analisando as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, tendo-se em vista os maus antecedentes do acusado (condenações nos processos 0012202-54.2017.8.26.0635, 0071357-41.2010.8.26.0050 e 1525561-83.2019.8.26.0228 - fls. 119/120, 120 e 121/122, respectivamente) fixa-se a pena base para o acusado 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, isto é, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, compenso a agravante do artigo 61, inciso I, do Código Penal, vez que o acusado detém uma condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico (Processo 0001721-63.2020.8.26.0041 - fls. 118/119), com a atenuante da confissão, mantendo-se a pena totalizada na primeira fase.

Na derradeira etapa do sistema trifásico, há que se exasperar as reprimendas do réu de 1/3 (um terço), devido à presença da majorante do emprego de arma branca, pelo que restam definidas em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatroze) dias-multa, no valor unitário mínimo. Não há causas de diminuição de pena.

Por fim, no concernente ao regime prisional, fixo a modalidade fechada para início de cumprimento da sanção privativa de liberdade, tendo em vista o “quantum” de pena definido, os maus antecedentes e a reincidência, em consonância com o artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Também por força da quantidade de pena aplicada e pelos maus antecedentes e reincidência, além da grave ameaça, inviável a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, o que não é socialmente recomendável.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado MARCELO FERREIRA DE LIMA, como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso VII, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 14 (quatroze) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado.

Permanecerá o acusado custodiado em caso de recurso, vez que ainda presentes os requisitos que ensejaram a prisão preventiva, com mais razão agora, vez que condenado.

Recomende-se e expeça-se guia de recolhimento.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.R.I.C.

São Paulo, 17 de novembro de 2022.

Juiz de Direito: Dr. Cecilia Pinheiro da Fonseca
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA